

1500024-13.2022.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... que havia uma pessoa que realizava tráfico de entorpecentes por bairro rural, por meio de uma motocicleta. No dia dos fatos, visualizaram o réu com uma motocicleta com características parecidas e então resolveram abordar e com ele havia os entorpecentes apreendidos. Questionado, o réu disse que tinha adquirido há momentos atrás na Vila Zalla e com um traficante de vulgo Samurai e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/nº, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500024-13.2022.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500024-13.2022.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3001487/2022 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 22326304 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS APARECIDO PIRES

Juíza de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

DECIDE-SE.

Consta que no dia 07 de janeiro de 2022, por volta das 10h50min, na Rua Suaidan Abud, defronte ao numeral 114, Centro, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, o denunciado LUCAS APARECIDO PIRES, trazia consigo drogas, para consumo pessoal, consistentes em 10 porções de crack, com peso bruto de 5,71 gramas, e 03 porções de cocaína, com peso bruto de 1,88 gramas, (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 06 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo fls.70/74), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A acusação é procedente.

A materialidade delitativa restou demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 900001/2022 (fls.02/03), pelo auto de exibição e apreensão (fls.06), pelo laudo químico-toxicológico (fls.70/74).

A autoria por sua vez, também restou demonstrada.

Rodrigo do Carmo Tereza e Rafael Brandão da Silva, policiais militares, receberam informações de que havia uma pessoa que realizava tráfico de entorpecentes por bairro rural, por meio de uma motocicleta. No dia dos fatos, visualizaram o réu com uma motocicleta com características parecidas e então resolveram abordar e com ele havia os entorpecentes apreendidos. Questionado, o réu disse que tinha adquirido há momentos atrás na Vila Zalla e com um traficante de vulgo Samurai e seria para uso próprio. Diante dos fatos, conduziram o réu até a delegacia.

O réu em solo judicial confessou que estava na posse dos entorpecentes e que eram para uso pessoal.

Ainda que pequena a quantidade, houve ofensa do bem jurídico tutelado pela norma - a saúde pública - não podendo o Poder Judiciário, por simples política criminal, valer-se da condição de legislador e descriminalizar condutas punidas com pena diferente da privativa de liberdade.

Não há, pois, que se falar na aplicação do princípio da intervenção mínima. Em razão da quantidade da droga apreendida e tendo em vista a afirmação do acusado de que é usuário de drogas, tem-se que o entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal.

Pela quantidade de entorpecente apreendida na posse do réu (dez porções de "crack" e três porções de cocaína), considera-se que ele não foi abordado em situação de mercancia e também não há indícios para tanto, mas a quantia de entorpecente com ele apreendida é suficiente para o uso, crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

O réu é primário, conforme se vê na certidão de fls.24, por isso possível a aplicação da pena de advertência para ele.

Diante disso, procede a acusação penal.

Diante do exposto, julga-se PROCEDENTE a acusação movida pelo Ministério Público condenando LUCAS APARECIDO PIRES pela prática do delito descrito no artigo 28, caput da Lei 11.343/2006 a pena de advertência, nos termos do artigo 28, § 3º da Lei 11.343/2006.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Oficie-se ao Instituto de Criminalística e Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 16 de novembro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA